الاصح لانه لادليل ولامرجح لبعض من يدعيه أشبه من لم يدع نسبه ويؤخذ باثنين خالفهما ثالث كبيطارين وطبيبين خالفهما طبيب في عيب (ويكفي) في ذلك (قائف واحد) لانه حكم ويكفي في الحكم قول واحد (وهو كالحاكم فيكفي مجرد خبره) ومتى حكم الحاكم حكما لم ينقض بمخالفة غيره له وكذلك لو ألحقته بواحد ثم عادت فألحقته بغيره كذلك وان أقام الآخر بينة أنه ولده حكم له به وسقط قول القائف لانه بدل فيسقط بوجود الاصل كالتيمم مع الماء قاله في المغني (بشرط كونه) أي القائف (مكلفا ذكرا) لان القافة حكم مستندها النظر والاستدلال فاعتبرت المذكورة فيه كالقضاء (عدلا) لان الفاسق لا يقبل قوله وعلم من اشتراط عدالته اشتراط اسلامه لان العدل لا يكون الا مسلما (حرا) قال في المغني لان قوله حكم والحكم تعتبر له هذه الشروط انتهى (مجربا في الاصابة) لانه أمر علمي فلا بد من العلم بعلمه له وذلك لا يعرف بغير التجربة فيه قال القاضي في كيفية التجربة هو ان يترك اللقيط مع عشرة من الرجال غير من يدعيه فان ألحقه بواحد منهم سقط قوله لانه تبين خطأه وان لم يلحقه بواحد منهم اراه اياهم مع عشرين فيهم مدعيه فان ألحقه به لحقه

(تم الجزء الاول ويليه الجزء الثاني أوله كتاب الوقف)